

1. 개정이유 및 주요내용

고위공직자범죄수사처 소관 공보 사무를 처리하면서 불기소 등 사건의 공보 범위 및 사건 관련 질문을 하는 언론의 범위에 대하여 주요 내용을 변경하지 아니하는 선에서 구체적으로 정함으로써 명확하게 규정하고, 고위공직자범죄수사처가 고위공직자범죄 등에 대한 수사와 공소 제기·유지 직무를 수행하고 있다는 점을 고려하여 그 약칭을 "수사처" 대신 "공수처"로 변경하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 해당사항 없음

고위공직자범죄수사처 사건공보 준칙 일부개정훈령안

고위공직자범죄수사처 사건공보 준칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 중 ""수사처""를 ""공수처""로 한다.

제5조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 "수사처검사"를 "공수처 검사(이하 "검사"라 한다)"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "수사처검사"를 "검사"로 하며, 같은 항 제2호 중 "수사처"를 "공수처"로 한다.

제6조 각 호 외의 부분 전단 중 "수사처검사"를 "검사"로 한다.

제7조제1항제1호 중 "언론에"를 "사건 내용이 언론에"로 한다.

제8조제1항제1호 중 "수사처 소속"을 "공수처 소속"으로, ""수사처"를 ""공수처"로, "수사처에"를 "공수처에"로 한다.

제9조 중 "수사처"를 "공수처"로 한다.

제14조 전단 중 "수사처검사"를 "검사"로, "수사처수사관"을 "수사관"으로 한다.

제18조제1항부터 제3항까지 및 같은 조 제4항 전단 중 "수사처"를 각각 "공수처"로 한다.

제19조제1항 및 제2항 중 "수사처 검사"를 각각 "검사"로 한다.

제20조 중 "수사처 및 수사처"를 "공수처 및 공수처"로 한다.

제21조 각 호 외의 부분 중 "수사처"를 "공수처"로 한다.

제23조제3항 중 "수사처"를 "공수처"로 한다.

제26조 중 "수사처"를 "공수처"로 한다.

제28조의 제목 "(수사처 공무원의 의무)"를 "(공수처 공무원의 의무)"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "수사처"를 "공수처"로, "언론으로부터"를 "기자 등 언론기관 종사자로부터"로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(적용) 이 준칙은 입건 및 공소제기 여부를 불문하고 고위공직자범죄수사처(이하 “ <u>수사처</u> ”라 한다)가 담당하거나 담당하였던 일체의 사건에 적용된다.	제2조(적용) ----- ----- ----- “ <u>공수처</u> ”----- ----- -----.
제5조(공소제기 사건의 공보) ① <u>수사처검사</u> 가 공소제기한 사건은 공보를 시행한다. 이 경우 공보의 범위는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 6. (생략) ② <u>수사처검사</u> 가 공소유지하는 사건은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 공보를 시행할 수 있다. 1. (생략) 2. 피의자 등 사건관계인, <u>수사처</u> 소속 공무원의 인권과 명예 등을 침해하는 오보 또는 추측성보도가 존재하거나 발생할 것이 명백하여 신속한 사실확인이 필요한 경우 3. (생략) ③ (생략)	제5조(공소제기 사건의 공보) ① <u>공수처 검사</u> (이하 “ <u>검사</u> ”라 한다)----- ----- -----. 1. ~ 6. (현행과 같음) ② <u>검사</u> ----- ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. ----- <u>공수처</u> ----- ----- ----- ----- ----- 3. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)
제6조(공소제기요구한 사건의 공	제6조(공소제기요구한 사건의 공

보) 수사처검사가 공소제기요구한 사건은 언론에 이미 공개되어 대중에게 널리 알려진 중요 사건에 한정하여 공보를 시행한다. 이 경우 공보의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 5. (생략)

제7조(불기소 등 사건의 공보) ① 불기소 등 사건(제5조 및 제6조에 규정된 공소제기 또는 공소제기요구한 사건을 제외한 일체의 사건을 말한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사건에 관하여 공보를 실시할 수 있다.

1. 수사 종결 전후를 불문하고 언론에 공개되어 대중에게 널리 알려진 경우

2. 3. (생략)

② ③ (생략)

제8조(수사종결 전 사건의 예외적 공보) ① 제4조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공보를 시행할 수 있다.

1. 피의자 등 사건관계인(이하 "

보) 검사-----

--. -----
-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

제7조(불기소 등 사건의 공보) ① -----

-----.

1. -----
사건 내용이 언론에 -----

2. 3. (현행과 같음)

② ③ (현행과 같음)

제8조(수사종결 전 사건의 예외적 공보) ① -----

-----.

1. -----

사건관계인"이라 한다), <u>수사</u> <u>처 소속</u> 공무원(이하 "<u>수사처</u> 공무원"이라 하고, <u>수사처에</u> 파견된 공무원을 포함한다)의 인권과 명예 등을 침해하는 오보 또는 추측성보도가 존재 하거나 발생할 것이 명백하여 신속한 사실확인이 필요한 경우 2.·3. (생략) ② ~ ④ (생략) 제9조(수사종결 사건의 오보 등 대응을 위한 공보) 제5조부터 제7조까지의 규정에도 불구하 고 공소제기 또는 공소제기요구 한 사건, 불기소 등 사건과 관련 하여 사건관계인 및 <u>수사처</u> 공 무원의 인권과 명예, 수사의 정 당성과 공정성을 침해하여 수사 에 대한 신뢰를 훼손할 수 있는 오보 또는 추측성보도가 존재하 거나 발생할 것이 명백한 경우 에는 이를 바로잡는 범위 내에 서 관련 사항을 공개할 수 있다. 제14조(대변인 이외의 사람에 의	-----, <u>공수</u> <u>처 소속</u> -----("공수처 -----, <u>공수처에</u> -----)----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2.·3. (현행과 같음) ② ~ ④ (현행과 같음) 제9조(수사종결 사건의 오보 등 대응을 위한 공보) ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>공수처</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 제14조(대변인 이외의 사람에 의
--	--

한 공보) 처장은 필요한 경우
예외적으로 직접 사건을 공개하
거나 소속 수사처검사 또는 5급
이상 수사처수사관에게 공보를
담당하게 할 수 있다. 이 경우
사건관계인의 인권이 보호되고
무죄추정원칙이 실현되도록 최
대한 노력을 기울여야 한다.

제18조(출석 정보 공개 및 촬영
등 금지) ① 수사처 공무원은
사건관계인이 언제 출석하는지
등의 출석 정보를 공개해서는
안 된다.

② 수사처 공무원은 사건관계인
의 출석, 조사, 압수·수색, 체
포·구속 등 일체의 수사과정에
대하여 언론이나 그 밖의 제3자
로부터 촬영·녹화·중계방송
의 요청이 있는 경우 이를 허용
해서는 안 된다.

③ 수사처 공무원은 사건관계인
이 원하지 않는 경우에는 언론
이나 그 밖의 제3자 등과 접촉
하게 하거나 이를 권유 또는 유
도해서는 안 된다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정

한 공보) -----

----- 검사 -----

---- 수사관-----

-----.

-----.

제18조(출석 정보 공개 및 촬영
등 금지) ① 공수처 -----

-----.

② 공수처 -----

-----.

③ 공수처 -----

-----.

④ -----

에도 불구하고 수사처 공무원은 언론보도를 통해 이미 대중에 널리 알려진 중요 사건의 경우 사건관계인의 동의를 얻어 출석 등의 상황을 공개할 수 있다. 이 경우 공개 내용은 최소한의 범위에 그치고 사건관계인의 인권이 침해되지 않도록 해야 한다.

제19조(초상권 보호조치) ① 수사처 검사는 수사 과정에 있는 사건관계인의 초상권을 보호하기 위하여 촬영·중계·녹화 등을 제한할 수 있다.

② 수사처 검사는 언론의 취재와 보도가 집중될 것으로 예상되는 중요 사건의 경우 피의자 또는 참고인 측과 출석 일시, 방법 등과 관련한 사전 협의를 할 수 있고, 피의자 또는 참고인 측이 요청하는 경우 언론 취재 시 혼란 방지와 질서유지를 위해 포토라인 설치 등의 조치를 할 수 있다.

제20조(정정보도 등 청구) 대변인 등은 사건관계인, 수사처 및 수사처 공무원의 명예를 침해하는

공수처

제19조(초상권 보호조치) ① 검사

② 검사

제20조(정정보도 등 청구)

공수처 및 공수

처

오보가 있어 그 사실관계를 바로잡을 필요가 있는 경우에는 제9조에 따라 공보를 실시하는 외에 해당 언론을 상대로 필요한 범위 내에서 정정보도 또는 반론보도를 청구할 수 있다.

제21조(공보심의위원회의 설치) 수사처는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사건의 공보 및 범위에 관한 사항을 심의하기 위하여 공보심의위원회를 둔다.

1. ~ 6. (생략)

제23조(의결 및 효력) ①·② (생략)

③ 수사처는 공보심의위원회의 의결을 존중하여 사건에 대한 공보를 해야 한다.

제26조(공보심의위원회의 운영) 이 준칙에 규정된 사항 외에 공보심의위원회의 의결 사항 및 세부적 운영 등은 수사처 예규로 정한다.

제28조(수사처 공무원의 의무) 수사처 공무원은 전화나 그 밖의 방법으로 언론으로부터 사건의 내용에 대한 질문을 받은 경우

-----.

제21조(공보심의위원회의 설치) 공수처-----

-----.

1. ~ 6. (현행과 같음)

제23조(의결 및 효력) ①·② (현행과 같음)

③ 공수처-----

-----.

제26조(공보심의위원회의 운영) -----

----- 공수처 -----
-----.

제28조(공수처 공무원의 의무) 공수처 -----
----- 기자 등 언론기관 종사자로부터 -----

대변인에게 문의하도록 안내한다.	----- --.
-------------------	--------------